

1021350-76.2022.8.26.0577

Classe: Mandado de Segurança Cível

Assunto: Transporte Terrestre

Magistrado: Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... em razão da anotação de furto/roubo. Requereu, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para que a autoridade coatora se abstenha de impedir a transferência de propriedade do veículo.

A decisão de fls. 42/43 indeferiu a liminar.

Notificada, a autoridade coatora apresentou informações a fls. 51/53. Disse que a anotação de "bloqueio de furto" incluído no cadastro do veículo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara da Fazenda Pública

Avenida Salmão, nº 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1021350-76.2022.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Conclusão: Em , 20 de outubro de 2022, faço estes autos conclusos ao(a) MM(a).Juiz(a) de Direito Dr(a).Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim. Eu, Norberto Brigantini Paiva, Coordenador, subscrevi.

Processo Digital nº:

1021350-76.2022.8.26.0577

Classe - Assunto

Mandado de Segurança Cível - Transporte Terrestre

Impetrante:

Elaine Ferreira Vargas

Impetrado:

Diretor do Detran de São José dos Campos, Unidade 77ª Ciretran

Justiça Gratuita

2022/000374

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim

Vistos.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar impetrado por ELAINE FERREIRA VARGAS contra ato tido como ilegal praticado pelo DIRETOR DA 77ª UNIDADE DO CIRETRAN EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

Em suma, a impetrante alega ser proprietária do veículo WV Saveiro de placa FUX0850, fabricação 2014, modelo 2015, Renavam nº 01012861250. Diz que o seu companheiro, Paulo Roberto dos Santos, contratou um Plano de Proteção Veicular, gerido pela Associação de Proteção Veicular do Vale do Paraíba (APVALE). Alega que o plano exige a transferência da titularidade do veículo para o contratante para garantia da cobertura da indenização por furto. Aduz que, antes de a transferência ser efetivada, o veículo foi objeto de furto ocorrido em 15.03.2022. Sustenta que a seguradora exige a transferência de titularidade do veículo para o contratante para

fins de cobertura da indenização por furto, mas que o Detran não efetua a transferência em razão da anotação de furto/roubo. Requereu, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para que a autoridade coatora se abstenha de impedir a transferência de propriedade do veículo.

A decisão de fls. 42/43 indeferiu a liminar.

Notificada, a autoridade coatora apresentou informações a fls. 51/53. Disse que a anotação de "bloqueio de furto" incluído no cadastro do veículo de placas FUX 0850, pela Polícia Civil, impossibilita a transferência da propriedade do automóvel.

Alega ser possível a transferência se houver decisão judicial para suspender o bloqueio de furto e determinação para a emissão do competente documento.

A decisão de fls. 63/65, por sua vez, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao DETRAN que proceda à transferência de propriedade no registro do veículo, com emissão de novo certificado, com dispensa da vistoria, impossibilitada pelo furto do veículo.

O Ministério Público manifestou-se a fls. 96 pela ausência de interesse no feito.

É, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A segurança deve ser concedida.

Conforme decidido a fls. 63/65, a vistoria de identificação veicular é obrigatória para que se proceda a transferência de propriedade do veículo, conforme previsto na Resolução CONTRAN 005/98 em seu artigo 1º e 2º e na Portaria Detran/SP 1523/2008, em seu capítulo I, artigo 1º inciso I.

Contudo, em que pese a exigência de vistoria para fins de transferência, no caso dos autos, é impossível o cumprimento dessa obrigação.

A autoridade coatora trouxe documento comprovando a transferência da propriedade para a impetrante datado de 02 de julho de 2019, com firma reconhecida na mesma data (fls. 54/55).

Está comprovado o registro da ocorrência de furto na Polícia Civil, constando como vítima Paulo Roberto dos Santos (fls. 30/31).

Confirmou a autoridade administrativa estar impedida de proceder à transferência da propriedade porque a vistoria é obrigatória por normas administrativas e em virtude da anotação de furto (fls. 21/53).

Ocorre que o cumprimento da obrigação é inexigível por impossível de ser cumprido, justamente em razão da perda da posse do bem pelo furto noticiado à autoridade policial.

Desse modo, deve ser aplicado, por analogia, o disposto pelo artigo 3º da Resolução 005/1998 de CONTRAN, que dispensa vistoria em veículo sinistrado com laudo pericial de perda total:

"Art. 3º. Não se realizará vistoria em veículo sinistrado com laudo pericial de perda total, no caso de ocorrer transferência de domicílio do proprietário".

Assim, diante das peculiaridades do caso, em se tratando de veículo que foi furtado, o que impossibilita a realização da vistoria exigida, de rigor a concessão da segurança para que o Detran proceda à transferência do bem, nos termos do que requerido pela impetrante.

A propósito:

"BEM MÓVEL Contratação de seguro de veículo, cuja compra decorreu de arrendamento mercantil Furto do automóvel Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais Sentença de procedência, para condenação dos corréus ao pagamento da indenização securitária e dos danos morais Acórdão que deu provimento ao apelo do Banco Finasa, julgando a ação improcedente quanto a ele, e parcial provimento ao recurso da Seguradora, apenas para determinar a transferência do veículo sinistrado para o seu nome - Veículo furtado, impossibilitando a vistoria pelo Detran, exigível para a solicitação da segunda via do DUT - Transferência do bem que se faz necessária, a despeito de ter sido alegado fato novo pela agravante Diante das peculiaridades do caso, encontrando-se a autora impossibilitada de providenciar pessoalmente a segunda via do documento de transferência do veículo, deve ser oficiado o Detran para que proceda à transferência solicitada Recurso provido."

(TJSP; Agravo de Instrumento 2197683-26.2014.8.26.0000; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taquarituba - Vara Única;

Data do Julgamento: 02/02/2015; Data de Registro: 02/02/2015).
"VEÍCULO AUTOMOTOR. Anotação de transferência da propriedade e emissão de novo certificado de registro. Veículo recém-adquirido que foi objeto de furto. Seguradora que exige a regularização da transferência da propriedade para pagar a indenização. Providência recusada por falta vistoria oficial no veículo. Vistoria impossibilitada pelo furto, devendo por isso ser dispensada. Aplicação analógica do artigo 3º da Resolução 005/1998 do CONTRAN. Precedentes da Seção de Direito Privado em casos semelhantes. Segurança concedida. Reexame necessário não provido." (TJSP; Remessa Necessária Cível 1010367-91.2014.8.26.0223; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2016; Data de Registro: 05/08/2016).
Pelo exposto, ratifico a liminar e, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, CONCEDO a segurança para determinar à autoridade coatora que permita à impetrante a transferência de propriedade no registro do veículo, em favor do contratante do plano de proteção veicular, com emissão de novo certificado no prazo de até 05 (cinco) dias - sob pena de multa diária no valor de R\$ 300,00 limitada, por ora, a R\$ 10.000,00 -, com dispensa da vistoria, impossibilitada pelo furto do veículo. Custas pela impetrada.
Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n.º 12.016/09.

Publique-se e intimem-se.
São José dos Campos, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA